La fabrique de la loi : procédures et domaine de la loi

Corrigé, version enseignant · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Éléments de réponse. Pour les questions à réponse libre, on valorise l'exactitude des faits et la reformulation fidèle, jamais l'opinion personnelle.

1. Complète : le domaine de la loi est défini par l'article ... de la Constitution, et le domaine du règlement par l'article ....
Réponse : 34 et 37.

2. Qu'est-ce qu'une ordonnance ? Pourquoi une loi de ratification est-elle ensuite nécessaire ?
Réponse : Un texte pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi, avec l'autorisation du Parlement et pour une durée limitée. La ratification donne à l'ordonnance la valeur de loi.

3. Un groupe de députés propose un amendement qui supprime un impôt. Quelle règle peut le rendre irrecevable ?
Réponse : L'article 40 : un amendement parlementaire ne peut pas diminuer les recettes publiques sans compensation.

4. Compare le contrôle de constitutionnalité avant promulgation et la QPC (qui, quand, effet).
Réponse : Avant promulgation : saisine par des autorités ou 60 parlementaires, avant l'entrée en vigueur. QPC : posée par un justiciable lors d'un procès, après l'entrée en vigueur. Dans les deux cas, une disposition non conforme peut être censurée.

5. Que change la procédure accélérée ? Dans quel but ?
Réponse : Une seule lecture par assemblée avant la CMP au lieu de deux : cela raccourcit le parcours du texte.

6. Sur auxvoix.fr, choisis une fiche de loi. Retrouve : le type de texte (projet ou proposition), si une CMP a eu lieu, et si le Conseil constitutionnel a été saisi.
Réponse : Réponse libre, à vérifier sur la fiche et les liens officiels.

7. Rédige un paragraphe argumenté : « Pourquoi la procédure législative comporte-t-elle autant d'étapes et de règles ? ». Reste factuel.
Réponse : Éléments possibles : garantir le débat public et le pluralisme, permettre aux deux assemblées de s'exprimer, vérifier la constitutionnalité, éviter l'adoption précipitée, mais aussi des variantes (procédure accélérée, 49.3) pour permettre de décider. On attend un plan et des références précises, pas un jugement partisan.